МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 04 дугаар сарын 28 № 2/21 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХУРАНДАА
Д.ЗАГДЖАВ ТАНАА

Комисст хандаж Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын иргэн А.Алтангэрэлээс ирүүлсэн гомдолд "...Би 2011 оны 11 дүгээр сард 20 хувийн урьдчилгаа төлж, жилийн 19 хувийн хүүтэй 26,4 сая төгрөгийн орон сууцны зээлийг Дархан-Уул аймаг дахь Хас банкны салбараас авч, 2 өрөө орон сууц худалдан авсан юм. Манайх Дархан Захын гадаа худалдаа эрхэлдэг байсан бөгөөд 2013 онд зах зээлийн хямралаас болж дампуурсны улмаас зээлээ хугацаа хоцруулдаг ч нөхөөд төлдөг байсан. Гэтэл Хас банкнаас шүүхэд өгснөөр төлбөр төлөх шүүхийн шийдвэр гарч, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас албадан гүйцэтгүүлэх мэдэгдэх хуудсыг надад өгсөн. Түүний дагуу төлбөрөө боломжоороо төлж байсан ч аймгийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас миний харилцах дансыг битүүмжилж, хасалт хийж миний тэтгэврээс 100 хувь суутган авч байна. Манайх ам бүл дөрвүүлээ амьдардаг, эхнэр ажилгүй, хоол ундгүй, амьжиргаанд мөнгө хүрэлцэхгүй байна" гэжээ.

Гомдлын мөрөөр Комисс хуульд заасан холбогдох ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Дархан-Уул аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 356 дугаар захирамжаар Хас банкны Дархан-Уул аймаг дахь салбар, иргэн Б.Хандмаа, А.Алтангэрэл нараас 25,641,448 төгрөгийн төлөлтийг зээлийн гэрээний эргэн төлөлтийн графикийн дагуу цаг хугацаандаа, хугацаа хэтрүүлэхгүй төлж барагдуулах, хугацаандаа төлж барагдуулаагүй тохиолдолд тухайн хугацаа хэтэрсэн өдрийн байдлаар зээлийн үлдэгдлийг хүү, алдангийн хамтаар үл маргах журмаар зээлийн барьцаа хөрөнгөөр хангахыг зөвшөөрч харилцан тохиролцож, эвлэрлийн гэрээ байгуулсныг шүүх зохигчийн эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэсэн боловч Б.Хандмаа, А.Алтангэрэл нар шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй үндэслэлээр 2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдөр 356 дугаартай захирамжийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай 5009 дугаар шүүгчийн захирамж гарчээ.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 2015-2021 оны хооронд иргэний шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны явцад 28,583,559 төгрөгийг иргэн Б.Хандмаа, А.Алтангэрэл нараас гаргуулсан байх ба 17,470,983 төгрөгийн үлдэгдэл төлбөртэй байна. Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас иргэн Б.Хандмаа,

15210005?

А.Алтангэрэл нарын Хаан, Хас, Голомт, Ариг, Чингис хаан, Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк, Төрийн банкин дахь харилцах дансыг битүүмжилж, хасалт хийх, тухайн дансанд орж байгаа бусад орлогыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт шилжүүлэхийг мэдэгдсэн 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 16070355/03 дугаар тогтоолыг Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн банкны салбарт хүргүүлсэн байх бөгөөд А.Алтангэрэлийн тус банкин дахь 140900222024 дугаартай өндөр насны тэтгэврийн данснаас мөн өдрөөс эхлэн 100 хувиар суутгал хийгдэж эхэлжээ.

Хас банкны зээлийн эдийн засагч Баярхүүгээс энэ талаар тодруулахад "А.Алтангэрэл, Б.Хандмаа нар нь гэрээний үүргийн дагуу хүүгээ зогсоохгүйгээр төлнө гэж эвлэрснээ ойлгохгүй байгаа юм. Төлөлтөө зарим саруудад хоцроох, төлөхгүй байх зэргээр хүү, алданги бодогдоод яваа" гэжээ. Мөн тус аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын шийдвэр гүйцэтгэгч А.Алтанцэцэг "Дархан-Уул аймгийн Сум дундын 7 дугаар шүүхийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 356 дугаар шүүгчийн захирамж, 5009 дугаар шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай захирамж, 590 дугаар гүйцэтгэх хуудсын дагуу шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа хийгдэж байна. А.Алтангэрэл өмнө нь Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газарт 1.425.000 төгрөг төлөх гүйцэтгэх хуудас байсан. Алтангэрэлийн тэтгэврээс 3 удаа 100% бүтнээр нь суутган авч энэ төлбөрийг нь дуусгаж, үргэлжлүүлэн 2020 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрөөс тэтгэврийг 100% суутган Хас банкинд төлөх төлбөр лүү нь суутгаж байна" гэх тайлбар өгсөн байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.1 дэх хэсэгт "Төлбөр төлөгчийн цалин хөлс, бусад орлогоос гаргуулах төлбөрийн хувь хэмжээг төлбөр авагч болон төлбөр төлөгчийн төлбөрийн чадвар, бусад байдлыг харгалзан шийдвэр гүйцэтгэгч тогтооно" гэж төлбөр төлөгчийн орлогоос хувь хэмжээ тогтоож, төлбөрийн суутгал хийх эрхийг шийдвэр гүйцэтгэгчид олгосон хэдий ч мөн хуулийн 89 дүгээр зүйлийн 89.12 дахь хэсэгт "Хэд хэдэн гүйцэтгэх баримт бичгийн дагуу төлбөр төлөгчийн цалин хөлс, бусад орлогоос нэг удаа гаргуулах төлбөрийн хэмжээ цалин хөлсний 50 хувиас хэтэрч болохгүй" гэж заасан.

Гэтэл Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас иргэн А.Алтангэрэлийн Төрийн банкин дахь 140900222024 дугаар данснаас өндөр насны тэтгэврийг 100 хувь төлбөрт суутгаж байгаа нь дээрх хуулийн заалтыг зөрчихөөс гадна Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас батлан гаргасан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг "Хүн бүр хоол хүнс, хувцас хунар, орон байр, эмчилгээ, сувилгаа, нийгэм ахуйн зайлшгүй шаардлагатай үйлчилгээг оролцуулаад өөрийн болон ам бүлийнхээ эрүүл мэнд, аж амьдралыг тэтгэхэд хүрэлцэхүйц амьжиргаатай байх эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 11 дэх заалт "...Гэр бүл, эх нялхас, хүүхдийн ашиг сонирхлыг төр хамгаална" Шүүхийн шийдвар гүйцэтгэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх заалт " ....Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн хуульд зааснаар хязгаарлах, энэрэнгүй, шуурхай байх зарчмыг баримтална" гэсэн заалтыг тус тус зөрчиж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Дархан-Уул аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр

гүйцэтгэх газраас иргэний шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахдаа иргэн А.Алтангэрэлийн эрхийг зөрчсөн албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох, цаашид энэ төрлийн хүний эрхийн зөрчлийг гаргуулахгүй байх үүднээс Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бүх шийдвэр гүйцэтгэгч, албан хаагчдад анхааруулах арга хэмжээ авахуулахаар Комиссын гишүүний Шаардлага хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасны дагуу Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комисст 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ